



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.657-2025

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 158 (TCE), don Fabián Guajardo León, candidato a Alcalde por la comuna de Peralillo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, deduce reclamación contra la Resolución N°G2445, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884;

2°) Que, las observaciones N°4 y N°5 se fundan en un mismo reproche: que los documentos tributarios que respaldan los gastos se emitieron con posterioridad al término del período de campaña;

3°) Que, conforme al artículo 3, inciso 2°, de la Ley N°19.884, son gastos electorales los efectuados dentro del período de campaña, con independencia de la fecha de contratación o de pago efectivo, regla que el artículo 47, inciso 3°, reitera para la rendición. La data del documento tributario no determina, entonces, el carácter electoral del gasto: lo que debe situarse dentro del período es la prestación del servicio. La fecha de emisión decide una cuestión distinta, esto es, si el documento alcanzó a incorporarse a la cuenta, para lo cual basta que sea anterior al vencimiento del plazo de rendición de la cuenta que fija el artículo 47, inciso 1°, y que en la especie venció el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, día en que la cuenta fue presentada;

4°) Que, la observación N°4 recae sobre la factura N°6 de Comunicaciones HDN Digital SpA, por \$730.000, por producción y difusión de videos en redes sociales, sesión fotográfica y entrevistas, emitida el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, dentro del plazo de rendición de la cuenta. El informe de actividades del proveedor,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.657-2025

acompañado en esta sede con el detalle de los servicios, comprobantes documentales e imágenes, sitúa la prestación entre el veintitrés de septiembre y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dentro del período de campaña; por lo que, en consecuencia, procede levantarla;

5°) Que, la observación N°5 recae sobre las boletas de honorarios N°36, N°40 y N°8, por un total de \$1.826.500, por servicios de brigadistas y personal de campaña. Las tres se emitieron el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, el mismo día en que la cuenta fue presentada y dentro del plazo de rendición de la cuenta, de modo que quedaron comprendidas en ella. Y la prestación se encuentra acreditada con los informes de actividades de cada brigadista, acompañados en esta sede, que indican las actividades ejecutadas, los lugares y las fechas, todas dentro del período de campaña; por lo que, en consecuencia, procede levantarla;

6°) Que, las observaciones N°3 y N°7 recaen sobre un gasto de \$50.000 por combustible destinado a traslado y sobre otro de \$92.263 por el uso de un equipo de amplificación para perifoneo, ambos pagados sin documento tributario de respaldo. Se trata de montos de baja significación económica, respecto de los cuales el reclamante acompañó los comprobantes de pago; por lo que, en consecuencia, procede levantarlas; y

7°) Que, levantadas las cuatro observaciones reclamadas, no subsisten gastos rechazados que configuren las inconsistencias u omisiones graves que el artículo 50 de la Ley N°19.884 exige para rechazar la cuenta. En todo caso, aun de mantenerse las observaciones N°3 y N°7, los gastos rechazados alcanzarían a \$142.263, esto es, al 2,35% de los \$6.045.109 declarados, muy por debajo del umbral del veinte por ciento; por lo que, en consecuencia, procede aprobar la cuenta y ordenar el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda;

Por estas consideraciones, **se acoge la reclamación interpuesta a foja 158 del expediente,** se levantan las





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.657-2025

Observaciones N°3, N°4, N°5 y N°7, **se aprueba la cuenta general de ingresos y gastos electorales** y se ordena el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.657-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 29/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 29/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 29/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 29/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1657-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 29 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026



0561E345-D238-434F-B103-DFAEE628C9DC

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.